MATERIAL OFICIAL DE PREPARACIÓN

OPOSICIÓN: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera
TEMA 12 (Materias Comunes): La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración. La acción de nulidad. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.
CONVOCATORIA: BOP de Sevilla nº 102 de 29 de mayo de 2026.

Tema 12. La invalidez del acto administrativo: supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: la acción de nulidad, la declaración de lesividad, la revocación de actos y la rectificación de errores materiales o de hecho

Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).

Bases Reguladoras: Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP de Sevilla) nº 102 de 29 de mayo de 2026.

Normativa principal de referencia: Constitución Española de 1978 (arts. 9.3, 24.1, 103.1 y 106.1); Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP, arts. 47 a 52 y 106 a 111); Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP); Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL, arts. 22.2.k y 110); Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA, arts. 19.2, 45.4 y 46.1); Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía; y jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional (SSTC 22/1984, 67/1984, 181/1990 y SSTS de 19 de febrero de 2020, 16 de diciembre de 2020 y 23 de marzo de 2021).

1. La invalidez del acto administrativo: concepto y grados de invalidez

1.1. Concepto dogmático de invalidez y distinción con la ineficacia

En la Teoría General del Derecho Administrativo, la **invalidez** es aquella situación patológica del acto administrativo derivada de la concurrencia de un vicio originario intrínseco, consistente en la infracción de una norma jurídica aplicable en el momento de su producción (*tempus regit actum*).

Es imperativo deslindar con precisión técnica dos conceptos que con frecuencia inducen a error en pruebas selectivas:

1. **Validez frente a Eficacia**:
2. La **validez** se predica de la conformidad intrínseca y estructural del acto con el ordenamiento jurídico en el instante en que es dictado.
3. La **eficacia** alude a la producción efectiva de efectos jurídicos frente a terceros en el mundo exterior.
4. En virtud del principio de **autotutela declarativa y presunción de validez *iuris tantum*** (**artículo 39.1 de la LPACAP**), un acto administrativo inválido (incluso nulo o anulable) **produce plenamente sus efectos jurídicos mientras no sea suspendido, revocado o formalmente anulado** por la

propia Administración o por los Tribunales de Justicia. La invalidez no acarrea de forma automática la inexistencia fáctica ni la ineficacia inmediata.

5. **Invalidez sobrevenida frente a ineficacia sobrevenida**:
6. La invalidez se determina **siempre en el momento de nacimiento del acto**. La modificación posterior del ordenamiento jurídico no convierte en inválido un acto dictado válidamente conforme a la norma precedente (salvo retroactividad expresa). Los cambios fácticos posteriores producen, en su caso, la extinción, caducidad o revocación de la eficacia, pero no su invalidez originaria.

1.2. Los tres grados de invalidez en el Derecho Administrativo español

A diferencia del Derecho civil, donde la nulidad absoluta es la regla común de los actos contrarios a normas imperativas, en el Derecho Administrativo rige el **principio de favor acti (*favor del acto*)** y la tutela de la seguridad jurídica, articulando la invalidez en tres escalones jerarquizados:



2. Supuestos de nulidad de pleno derecho (artículo 47 de la LPACAP)

2.1. Nulidad de pleno derecho de los actos administrativos (artículo 47.1 LPACAP)

La nulidad de pleno derecho representa el grado máximo de patología jurídica. Por su gravedad extrema, el catálogo de causas de nulidad del **artículo 47.1 de la LPACAP** es una **lista tasada y de interpretación rigurosamente restrictiva** (*numerus clausus*):

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|     CATÁLOGO TASADO DE NULIDAD DE PLENO DERECHO (ARTÍCULO 47.1 LPACAP)       |
+-----------------------------------------------------------------------+
|                                                                       |
|  a) Lesión de DERECHOS Y LIBERTADES susceptibles de AMPARO CONSTITUCIONAL    |
|     (Arts. 14 a 29 y 30.2 CE).                                        |
|  b) Dictados por órgano MANIFIESTAMENTE INCOMPETENTE por razón de la        |
|     MATERIA o del TERRITORIO.                                         |
|  c) Actos que tengan un CONTENIDO IMPOSIBLE.                          |
|  d) Actos que sean CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN PENAL o se dicten como      |
|     consecuencia de esta.                                             |
|  e) Prescindencia TOTAL Y ABSOLUTA DEL PROCEDIMIENTO legalmente establecido  |
|     o de reglas esenciales para formar la voluntad de ÓRGANOS COLEGIADOS.   |
|  f) Actos expresos o presuntos que otorguen FACULTADES O DERECHOS CARECIENDO|
|     DE REQUISITOS ESENCIALES para su adquisición.                     |
|  g) Cualquier otro establecido expresamente en una disposición con rango    |
|     de LEY.                                                           |
+-----------------------------------------------------------------------+
```

Análisis pormenorizado de las causas del artículo 47.1 LPACAP:

1. **a) Lesión de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional**:
2. Abarca exclusivamente los derechos fundamentales y libertades públicas comprendidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la CE (**artículos 15 a 29 CE**), más el principio de igualdad ante la ley (**artículo 14 CE**) y el derecho a la objeción de conciencia (**artículo 30.2 CE**).
3. La vulneración de otros derechos constitucionales que no gozan de amparo (ej. derecho de propiedad del art. 33 o derecho al trabajo del art. 35) genera mera **anulabilidad**, no nulidad radical.

4. En la práctica administrativa local, los supuestos más frecuentes son la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y no indefensión (**artículo 24.1 CE**) en sanciones o denegaciones de derechos, y la violación de la intimidad o protección de menores (**artículo 18 CE**).
5. **b) Incompetencia manifiesta por razón de la materia o del territorio**:
6. Exige que la falta de competencia sea **palmaria, indubitada, evidente y grosera**.
7. Queda ceñida taxativamente a la **materia** (ej. un Ayuntamiento concediendo un indulto penal) o al **territorio** (ej. el Ayuntamiento de Utrera ordenando demoliciones en el término de Los Palacios).
8. **Regla de examen crucial**: La incompetencia **jerárquica** (órgano del mismo ramo pero de grado inferior o superior) no es causa de nulidad, sino vicio de **anulabilidad convalidable** (**artículo 52.3 LPACAP**).
9. **c) Contenido imposible**:
10. Debe tratarse de una **imposibilidad física o material originaria** (ej. ordenar la demolición de un edificio que ya se derrumbó, nombrar funcionario a una persona fallecida) o una imposibilidad lógica/jurídica absoluta (ambigüedad contradictoria insalvable). La dificultad económica o técnica sobrevenida no es imposibilidad originaria.
11. **d) Actos constitutivos de infracción penal o dictados como consecuencia de esta**:
12. Actos que encierren los tipos del Código Penal (prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación o falsedad documental) o que traigan causa directa de un delito acreditado en sentencia penal firme.
13. **e) Prescindencia total y absoluta del procedimiento o de reglas de órganos colegiados**:
14. *Prescindencia del procedimiento*: No basta cualquier omisión formal o trámite menor; se requiere la **ausencia total del cauce procedimental** (*vía de hecho*) o la supresión de trámites cardinales e insustituibles (como la omisión total del trámite de audiencia o de la propuesta de resolución preceptiva).
15. *Reglas de órganos colegiados*: Infracción de las reglas esenciales de constitución del quórum, convocatoria formal o régimen de mayorías de órganos colegiados (como el Pleno del Ayuntamiento o la Junta de Gobierno Local).
16. **f) Adquisición de facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales**:
17. Actos, tanto **expresos como presuntos por silencio administrativo**, que otorguen derechos a quien no reúne los requisitos estructurales e indispensables para adquirirlos (ej. nombramiento de personal sin la titulación mínima exigida por la ley, o adquisición por silencio positivo de una licencia contraria al planeamiento urbanístico).
18. **g) Reserva de Ley para nuevas causas de nulidad**:
19. Solo una norma con rango de **Ley** (estatal o autonómica) puede crear nuevos supuestos de nulidad radical. Ningún reglamento u ordenanza municipal puede tipificar causas de nulidad de pleno derecho.

2.2. Nulidad de pleno derecho de las disposiciones administrativas (artículo 47.2 LPACAP)

El **artículo 47.2 de la LPACAP** regula la nulidad radical de las normas reglamentarias:

> *"También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales."*

Nota dogmática fundamental: En el régimen de los reglamentos **no existe la figura de la anulabilidad**. Cualquier vicio de ilegalidad en una disposición general (ordenanza, reglamento o decreto) determina indefectiblemente su **nulidad de pleno derecho**.

---

3. Supuestos de anulabilidad (artículo 48 de la LPACAP)

3.1. Regla general de anulabilidad (artículo 48.1 LPACAP)

La anulabilidad es el régimen común y ordinario de invalidez en nuestro ordenamiento:

> *"Son anulables los actos de la Administración que incurran en **cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder**."*

Frente al catálogo cerrado del artículo 47, el artículo 48 formula una **cláusula general y residual**: toda vulneración de la legalidad que no encaje de forma estricta en una de las causas tasadas de nulidad de pleno derecho constituye un vicio de **anulabilidad**.

La **desviación de poder** se halla expresamente tipificada en este precepto. Se define en el **artículo 70.2 de la LJCA** como el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. Abarca tanto fines privados o espurios del titular del órgano, como fines de interés público pero ajenos a la potestad legalmente atribuida.

3.2. El régimen de los defectos de forma (artículo 48.2 LPACAP)

En el Derecho Administrativo, las formas no son un fin en sí mismas, sino garantías instrumentales al servicio de la legalidad y de los derechos cívicos. Por ello, el **artículo 48.2 de la LPACAP** establece una regla de contención:

> *"El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la **indefensión de los interesados**."*

De este precepto se derivan tres categorías prácticas:

1. **Defecto formal invalidante (anulabilidad)**: Aquel que frustra el fin esencial del acto o produce **indefensión material, real y efectiva** (no meramente teórica o abstracta). Por ejemplo, notificar una resolución sin indicar el régimen de recursos procedentes o prescindir del informe preceptivo que sustenta la valoración fáctica.
2. **Defecto formal no invalidante (mera irregularidad)**: Omisiones adjetivas o errores formales secundarios que no alteran el sentido de la resolución ni impiden al ciudadano ejercitar su defensa (ej. un error menor en la cita de un precepto accesorio). El acto subsiste válido (**artículo 48.2 a contrario sensu**).
3. **Defecto formal radical (nulidad)**: Si la omisión es de tal magnitud que supone la prescindencia total y absoluta del procedimiento, muta en nulidad de pleno derecho (**artículo 47.1.e LPACAP**).

3.3. Actuaciones fuera de plazo y vicios temporales (artículo 48.3 LPACAP)

El **artículo 48.3 de la LPACAP** formula una regla de oro para el funcionamiento administrativo:

> *"La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo."*

- **Regla general**: El transcurso de los plazos administrativos por parte de la Administración constituye una **mera irregularidad no invalidante**. La resolución tardía es válida y eficaz, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria del funcionario o autoridad causante de la demora (**artículo 48.3 in fine**).
- **Excepción (anulabilidad o caducidad)**: Únicamente acarrea la invalidez cuando el plazo tiene carácter **esencial, fatal o perentorio** por determinarlo así la ley o la naturaleza de las cosas (ej. la resolución en procedimientos sancionadores dictada tras haber operado la **caducidad legal** del procedimiento, o la admisión extemporánea de una oferta en contratación pública fuera del plazo de licitación).

4. El principio de conservación del acto administrativo

El principio de conservación de los actos administrativos deriva del mandato constitucional de eficacia (**artículo 103.1 CE**) y de economía procedimental. Su objeto es evitar que la declaración de invalidez de un trámite o elemento aislado destruya innecesariamente la totalidad de las actuaciones válidas del expediente.

La **LPACAP** articula cuatro técnicas de conservación del acto administrativo:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|          TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO (LPACAP)      |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  1. NO TRANSMISIBILIDAD DE VICIOS (Art. 49 LPACAP)                      |
|     - La nulidad de un acto NO contamina a los sucesivos independientes.|
|     - Nulidad parcial: La parte válida subsiste si es separable.        |
|                                                                         |
|  2. CONVERSIÓN DE ACTOS VICIADOS (Art. 50 LPACAP)                       |
|     - Acto nulo/anulable que contiene elementos de otro acto DISTINTO   |
|       produce válidamente los efectos de este último.                   |
|                                                                         |
|  3. CONSERVACIÓN DE ACTOS Y TRÁMITES (Art. 51 LPACAP)                   |
|     - Al anularse actuaciones, se CONSERVAN todos los trámites cuyo     |
|       contenido se hubiera mantenido igual de no cometerse la infracción.|
|                                                                         |
|  4. CONVALIDACIÓN (Art. 52 LPACAP)                                      |
|     - Subsanación de actos ANULABLES por la propia Administración.      |
|     - Incompetencia jerárquica: Ratificación por el superior.           |
|     - Falta de autorización: Concesión por el órgano competente.        |
|     - Produce efectos EX NUNC (desde la convalidación).                 |
|     - ¡LOS ACTOS NULOS DE PLENO DERECHO SON INCONVALIDABLES!             |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

1. **No transmisibilidad de vicios (artículo 49 LPACAP)**:
2. *Incomunicabilidad sucesiva (49.1)*: La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.
3. *Incomunicabilidad parcial (49.2)*: La nulidad o anulabilidad en parte de un acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto no hubiera sido dictado.

4. **Conversión de actos viciados (artículo 50 LPACAP)**:
5. Permite salvar la eficacia jurídica de un acto inválido recalificándolo bajo otra figura jurídica cuyos requisitos sí reúne (ej. un nombramiento de personal laboral nulo que puede convertirse en un contrato de arrendamiento de servicios si reúne sus elementos constitutivos).
6. **Conservación de actos y trámites (artículo 51 LPACAP)**:
7. El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción (ej. informes periciales, pruebas practicadas o trámites de información pública válidamente celebrados).
8. **Convalidación (artículo 52 LPACAP)**:
9. La Administración podrá convalidar los actos **anulables**, subsanando los vicios de que adolezcan (**artículo 52.1 LPACAP**).
10. **Regla dogmática cardinal de examen**: Los actos **nulos de pleno derecho son insanables e inconvalidables**. Solo los actos anulables son susceptibles de convalidación.
11. *Supuestos típicos de convalidación*:
12. **Incompetencia jerárquica (52.3)**: Si el vicio consiste en incompetencia no determinante de nulidad (es decir, incompetencia jerárquica), la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.
13. **Falta de autorización (52.4)**: Si el vicio consiste en la falta de alguna autorización previa, el acto podrá ser convalidado mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.
14. *Eficacia temporal de la convalidación*: Produce efectos desde su fecha (**efectos *ex nunc***), salvo que concurran los requisitos del artículo 39.3 para otorgarle retroactividad excepcional.

---

5. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración

El Título V, Capítulo I de la **LPACAP (artículos 106 a 111)** regula la potestad de la Administración para revisar sus propios actos y disposiciones al margen de los recursos administrativos ordinarios. El ordenamiento arbitra cuatro procedimientos diferenciados en función del grado de invalidez y del carácter favorable o desfavorable del acto:

CUADRO COMPARATIVO DE LAS CUATRO VÍAS DE REVISIÓN			
VÍA DE REVISIÓN	OBJETO DEL ACTO	PLAZO	ÓRGANO / DICTAMEN
1. REVISIÓN DE OFICIO (106)	Actos nulos (47.1) y Reglamentos nulos (47.2)	EN CUALQUIER MOMENTO	Dictamen PRECEPTIV y VINCULANTE del Cons. Consultivo.
2. DECLARACIÓN DE LESIVIDAD (107)	Actos ANULABLES FAVORABLES	CUATRO (4) AÑOS	Declaración por el Pleno (local) y demanda ante Juzg.
3. REVOCACIÓN (109.1)	Actos de GRAVAMEN o desfavorables	EN CUALQUIER MOMENTO	Decisión libre de la Administración (límite: igualdad)
4. RECTIFICACIÓN ERRORES (109.2)	Errores materiales, de hecho o aritméticos	EN CUALQUIER MOMENTO	Rectificación de oficio o a petició

5.1. La acción de nulidad y revisión de oficio de actos nulos (artículo 106 LPACAP)

Es el procedimiento extraordinario mediante el cual la Administración expulsa del ordenamiento sus propios actos viciados de **nulidad radical**.

1. **Objeto**: Actos administrativos firmes que incurran en alguna de las causas del **artículo 47.1 de la LPACAP**, así como **disposiciones administrativas nulas de pleno derecho** (**artículo 47.2**).
2. **Iniciativa**: De oficio por la propia Administración, o a solicitud de interesado (**acción de nulidad**).
3. **Plazo de ejercicio**: **Imprescriptible**. Puede instarse *"en cualquier momento"*. La nulidad de pleno derecho no sana por el transcurso del tiempo.

4. **Dictamen preceptivo y vinculante del órgano consultivo**:
5. Requiere preceptivamente el **dictamen favorable del Consejo de Estado o del Consejo Consultivo de Andalucía** (en el ámbito andaluz y local, **artículo 106.1 LPACAP** y **Ley 4/2005**).
6. **Naturaleza vinculante**: El dictamen es **favorable vinculante**: si el Consejo Consultivo dictamina que el acto no es nulo, la Administración queda legalmente impedida de declarar la nulidad.
7. **Caducidad y silencio administrativo (artículo 106.5 LPACAP)**:
8. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución es de **seis (6) meses**.
9. *Si el procedimiento se inició de oficio*: El vencimiento del plazo sin resolución produce la **caducidad** del expediente.
10. *Si se inició a solicitud de interesado (acción de nulidad)*: Transcurridos los 6 meses sin resolución, el interesado podrá entender **desestimada su solicitud por silencio administrativo negativo**.
11. **Indemnización (artículo 106.4 LPACAP)**: Al declarar la nulidad, la Administración podrá reconocer en la misma resolución las indemnizaciones que procedan en favor de los interesados por daños y perjuicios.

5.2. La declaración de lesividad de actos anulables favorables (artículo 107 LPACAP)

La Administración **no puede anular por sí misma** sus propios actos declarativos de derechos que incurran en mera **anulabilidad**. Para expulsarlos, la ley le impone el deber de declararlos previamente lesivos e impugnarlos ante el Poder Judicial:

1. **Objeto**: Actos favorables para los interesados que incurran en cualquier infracción del ordenamiento (**anulabilidad**, art. 48 LPACAP), siempre que sean además **lesivos para el interés público**.
2. **Plazo perentorio de caducidad**: La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos **cuatro (4) años** desde que se dictó el acto administrativo (**artículo 107.2 LPACAP**).
3. **Procedimiento**:
4. Exige trámite previo de audiencia a todos los interesados.
5. El plazo para resolver el procedimiento de lesividad es de **seis (6) meses**, produciéndose la **caducidad** del mismo si vence dicho plazo (**artículo 107.3 LPACAP**).
6. **Órgano competente en la Administración Local**: La declaración de lesividad corresponde preceptivamente al **Pleno del Ayuntamiento** (**artículo 22.2.k de la LRBRL**).
7. **Fase judicial subsiguiente**:
8. La declaración de lesividad no anula el acto por sí misma; es únicamente el presupuesto procesal habilitante para que la Administración interponga la demanda ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (**artículo 19.2 LJCA**).
9. Plazo para demandar: **Dos (2) meses** a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad (**artículo 45.4 y 46.1 de la LJCA**). Será el Juez o Tribunal quien, en su caso, anule el acto favorable.

5.3. La revocación de actos de gravamen o desfavorables (artículo 109.1 LPACAP)

El **artículo 109.1 de la LPACAP** permite a la Administración retirar del tráfico jurídico sus decisiones restrictivas:

> *"Las Administraciones Públicas podrán revocar, **en cualquier momento**, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico."*

- **Fundamento**: El principio de oportunidad y el beneficio del administrado.

- **Límites insalvables**: Prohibición de dispensas ilegales, vulneración del principio de igualdad (**artículo 14 CE**) o daño al interés público.
- **Diferencia esencial con la anulación**: La revocación descansa en motivos de oportunidad o mérito, mientras que la anulación responde a motivos de estricta legalidad.

5.4. La rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos (artículo 109.2 LPACAP)

El **artículo 109.2 de la LPACAP** establece una vía ágil y permanente:

> *"Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar **en cualquier momento**, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos."*

- **Naturaleza jurídica**: Es una mera corrección formal de erratas numéricas, mecanográficas o descriptivas patentes que se deducen directamente del propio expediente.
- **Límite riguroso jurisprudencial (STS de 16 de diciembre de 2020)**: La rectificación de errores **nunca puede encubrir un cambio de criterio jurídico**, una revaloración jurídica de los hechos o una alteración sustantiva del contenido decisorio del acto. El uso indebido de esta vía para revocar actos favorables vicia la actuación de nulidad radical.

5.5. Límites generales de las facultades de revisión (artículo 110 LPACAP)

El **artículo 110 de la LPACAP** contiene una cláusula general de cierre que protege la seguridad jurídica y la buena fe frente al ejercicio abusivo o desproporcionado de las potestades revisoras:

> *"Las facultades de revisión reguladas en este Capítulo no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes."*

5.6. Suspensión de la ejecución durante la revisión (artículo 108 LPACAP)

Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente para resolver podrá suspender la ejecución del acto cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.

---

6. Articulación técnica con la Educación Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

6.1. La aplicación de la invalidez en el ámbito de los Servicios Sociales de Utrera

En el ejercicio cotidiano del/la Técnico/a Medio de Educación Social adscrito al Centro de Servicios Sociales Comunitarios del **Excmo. Ayuntamiento de Utrera** (con sede central en **calle Catalina de Perea, 32**), la distinción entre los distintos grados de invalidez reviste trascendencia práctica inmediata:

1. **Garantía frente a la nulidad de pleno derecho**:
2. En expedientes de protección de menores, riesgo y absentismo escolar tramitados por los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) y el Equipo Municipal de Absentismo (EMAE), la omisión del trámite de audiencia a los progenitores o tutores legales vulnera el derecho fundamental a la defensa (**artículos 24.1 CE y 47.1.a LPACAP**).
3. Asimismo, dictar resoluciones de intervención sociofamiliar prescindiendo de los informes técnicos preceptivos preceptuados en la normativa andaluza (Ley 9/2016 de Servicios Sociales y Ley 4/2021 de Infancia) o prescindiendo del procedimiento legal establecido vicia el acto de **nulidad radical insubsanable** (**artículo 47.1.e LPACAP**).
4. **Defectos de forma no invalidantes en la valoración técnica**:

5. Si en el Informe Social o en la cumplimentación del instrumento **VALÓRAME** se desliza una errata toponímica secundaria o una fecha errónea de citación previa, pero consta acreditada la concurrencia de los indicadores objetivos de desprotección y la familia pudo alegar en tiempo y forma, el acto no deviene nulo ni anulable; se trata de una **mera irregularidad formal no invalidante** (**artículo 48.2 LPACAP**) que se subsana en el curso del procedimiento.

6.2. Revocación favorable de medidas socioeducativas y suspensión de ayudas (artículo 109.1 LPACAP)

- En barrios de intervención prioritaria de Utrera como la **Barriada El Tinte**, es habitual que se dicten resoluciones municipales que suspenden cautelarmente el cobro de una Ayuda de Emergencia Social o una prestación económica por reiterado incumplimiento del Proyecto de Intervención Social (PIS) o desatención escolar no justificada.
- Si tras la intervención intensiva del/la Educador/a Social se constata que los progenitores escolarizan de forma regular al menor, asisten a los talleres socioeducativos y reconducen la pauta convivencial, la Administración municipal puede proceder a la **revocación inmediata del acto de suspensión** (**artículo 109.1 de la LPACAP**). Al tratarse de un acto de gravamen y producir efectos enteramente favorables a la familia, el Alcalde o Concejal Delegado puede revocarlo *"en cualquier momento"*, reactivando la prestación sin necesidad de acudir a procedimientos complejos de revisión ni plazos judiciales.

6.3. Rectificación ágil de errores en baremos económicos (artículo 109.2 LPACAP)

- En la tramitación de Ayudas Económicas Familiares y de emergencia social, es frecuente detectar discrepancias en el cálculo aritmético de los ingresos per cápita de la unidad de convivencia o en el cómputo de miembros de la familia empadronados.
- Si el técnico constata que se asignó una cuantía inferior a la legalmente debida por una errata de suma manifiesta en la ficha socioeconómica, el/la Educador/a Social eleva una propuesta de **rectificación de error material o aritmético** (**artículo 109.2 LPACAP**). El órgano competente aprueba la rectificación en cualquier momento sin alterar el fondo de la baremación jurídica, garantizando el cobro íntegro de la prestación a la unidad familiar vulnerable.

6.4. Tramitación de la revisión de oficio ante el Consejo Consultivo de Andalucía

- Si el Ayuntamiento de Utrera detecta que se concedió una subvención nominativa o una ayuda social extraordinaria mediante una resolución que incurre en causa de nulidad de pleno derecho (ej. careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición, art. 47.1.f), el Pleno incoa la revisión de oficio (**artículo 106 LPACAP**).
- El informe social emitido por el técnico forma parte indispensable de la instrucción del expediente, que debe remitirse preceptivamente a la sede del **Consejo Consultivo de Andalucía** (en Granada) para recabar el **dictamen favorable vinculante** previo a la resolución plenaria definitiva.

---

7. Secciones Pedagógicas de Cierre

A. Datos de Examen (Memorización Rápida)

1. **Art. 39.1 LPACAP**: Los actos se **presumen válidos (*iuris tantum*)** y producen efectos desde que se dictan, aun cuando adolezcan de vicios de invalidez.
2. **Art. 47.1 LPACAP**: Catálogo tasado (*numerus clausus*) de 7 causas de **nulidad de pleno derecho** de los actos administrativos.
3. **Art. 47.1.a LPACAP**: Solo genera nulidad la lesión de derechos susceptibles de amparo (arts. 14 a 29 y 30.2 CE).

4. **Art. 47.1.b LPACAP**: Nulidad por incompetencia manifiesta limitada a la **materia** y al **territorio**.
5. **Art. 47.2 LPACAP**: Las disposiciones administrativas (reglamentos) que vulneren la Constitución, leyes o retroactividad sancionadora son **siempre nulas de pleno derecho** (no existe anulabilidad en reglamentos).
6. **Art. 48.1 LPACAP**: Son **anulables** los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento, incluida la **desviación de poder**.
7. **Art. 48.2 LPACAP**: El defecto de forma solo causa anulabilidad si impide alcanzar el fin del acto o genera **indefensión material efectiva**.
8. **Art. 48.3 LPACAP**: La actuación fuera de plazo es **mera irregularidad no invalidante**, salvo que la naturaleza del término sea esencial.
9. **Art. 49 LPACAP**: Principio de **no transmisibilidad** de vicios entre actos independientes y en partes separables del acto.
10. **Art. 50 LPACAP**: **Conversión** de actos nulos o anulables que reúnan los elementos constitutivos de otro acto distinto.
11. **Art. 51 LPACAP**: Mandato obligatorio de **conservación** de actos y trámites cuyo contenido no hubiera variado.
12. **Art. 52.1 LPACAP**: Solo son convalidables los actos **anulables**. Los actos **nulos son inconvalidables**.
13. **Art. 52.3 LPACAP**: La incompetencia **jerárquica** se convalida mediante ratificación del superior.
14. **Art. 106.1 LPACAP**: La revisión de oficio de actos nulos puede instarse **en cualquier momento** (es imprescriptible).
15. **Art. 106.1 LPACAP**: Requiere **dictamen preceptivo y favorable (vinculante)** del Consejo de Estado o Consejo Consultivo de Andalucía.
16. **Art. 106.5 LPACAP**: Plazo de resolución de revisión de oficio: **seis (6) meses** (caducidad de oficio; silencio negativo a instancia de parte).
17. **Art. 107.1 LPACAP**: Declaración de lesividad exclusiva para **actos favorables que sean anulables**.
18. **Art. 107.2 LPACAP**: Plazo máximo para declarar la lesividad: **cuatro (4) años** desde que se dictó el acto.
19. **Art. 107.3 LPACAP**: Caducidad del procedimiento de lesividad a los **seis (6) meses**.
20. **Art. 45.4 y 46.1 LJCA**: Plazo para interponer demanda contencioso-administrativa de lesividad: **dos (2) meses** desde la declaración.
21. **Art. 109.1 LPACAP**: La revocación de actos de gravamen o desfavorables puede efectuarse **en cualquier momento** (límite: igualdad y no dispensa).
22. **Art. 109.2 LPACAP**: La rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos procede **en cualquier momento** sin alterar el fondo decisorio.
23. **Art. 22.2.k LRBRL**: En el Ayuntamiento, la declaración de lesividad corresponde preceptivamente al **Pleno**.

B. Esquema de Repaso Rápido

```
================================================================================

TEORÍA DE LA INVALIDEZ Y REVISIÓN DE OFICIO

================================================================================


 1. TIPOLOGÍA DE LA INVALIDEZ

 2. Nulidad radical (47.1) : Vicios gravísimos tasados (Derechos fundamentales,


incompetencia material/territorial, imposible, penal,

prescindencia de procedimiento, carencia de requisitos).

-> Efectos ex tunc, imprescriptible, inconvalidable.


  • Disposiciones (47.2)   : Los reglamentos contrarios a ley son SIEMPRE NULOS.

  • Anulabilidad (48.1)    : Regla general (cualquier infracción + desviación poder).


-> Efectos ex nunc, convalidable, prescriptible.


  • Defectos de forma (48.2): Solo invalidan si causan INDEFENSIÓN MATERIAL.

  • Fuera de plazo (48.3)   : Mera irregularidad no invalidante (salvo plazo esencial).



 1. CONSERVACIÓN Y CONVALIDACIÓN (Arts. 49 a 52 LPACAP)

 2. No transmisibilidad (49): Incomunicabilidad de vicios a trámites independientes.

 3. Conversión (50)         : Acto inválido produce efectos de otro acto válido.

 4. Conservación (51)       : Mantenimiento de trámites que no habrían variado.

 5. Convalidación (52)      : SOLO actos anulables (superior jerárquico / autorización).



 1. MATRIZ DE REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA


+----------------------+--------------------+------------------+-----------------+

| FIGURA LEGAL         | TIPO DE ACTO       | PLAZO TEMPORAL   | TRÁMITE CLAVE   |

+----------------------+--------------------+------------------+-----------------+
```

```
| REVISIÓN DE OFICIO    | Nulos de pleno      | EN CUALQUIER      | Dictamen previo |
| (Art. 106 LPACAP)     | derecho (47.1/47.2) | MOMENTO           | FAVORABLE CCA   |
+-----------------------+---------------------+-------------------+-----------------+
| DECLARACIÓN LESIVIDAD | Anulables (48)      | 4 AÑOS desde que  | Acuerdo Pleno + |
| (Art. 107 LPACAP)     | FAVORABLES          | se dictó el acto  | Demanda Juzgado |
+-----------------------+---------------------+-------------------+-----------------+
| REVOCACIÓN            | Actos de GRAVAMEN   | EN CUALQUIER      | Decisión libre  |
| (Art. 109.1 LPACAP)   | o desfavorables     | MOMENTO           | (límite: 14 CE) |
+-----------------------+---------------------+-------------------+-----------------+
| RECTIFICACIÓN ERRORES | Errores materiales  | EN CUALQUIER      | De oficio o a   |
| (Art. 109.2 LPACAP)   | o aritméticos       | MOMENTO           | instancia parte |
+-----------------------+---------------------+-------------------+-----------------+


 1. RÉGIMEN LOCAL (Ayuntamiento de Utrera)
 2. Competencia lesividad : PLENO municipal (Art. 22.2.k LRBRL).
 3. Órgano consultivo     : Consejo Consultivo de Andalucía (preceptivo y favorable).


================================================================================
```

C. Trampas del Test

1. **¿La incompetencia jerárquica es causa de nulidad de pleno derecho?**
2. *Trampa*: Considerar que cualquier incompetencia administrativa causa nulidad radical.
3. *Clave test*: **Falso**. El **artículo 47.1.b de la LPACAP** limita la nulidad a la incompetencia manifiesta por razón de la **materia** o del **territorio**. La incompetencia **jerárquica** es un vicio de mera **anulabilidad**, expresamente **convalidable** por el superior (**artículo 52.3 LPACAP**).

1. **¿Existe la anulabilidad en las disposiciones generales y ordenanzas?**
2. *Trampa*: Responder que un reglamento con defectos formales leves es simplemente anulable.
3. *Clave test*: **Error grave**. En el ordenamiento español, las disposiciones administrativas o reglamentos contrarios a la ley son **siempre nulos de pleno derecho** (**artículo 47.2 LPACAP**). La figura de la anulabilidad está reservada a los actos administrativos.

1. **¿Cuál es el efecto del silencio administrativo tras seis meses en la acción de nulidad instada por un particular?**
2. *Trampa*: Marcar caducidad del expediente.

3. *Clave test*: Conforme al **artículo 106.5 de la LPACAP**, si el procedimiento se inició **a solicitud de interesado**, el transcurso de los seis meses determina la desestimación por **silencio administrativo negativo**. La **caducidad** opera únicamente cuando el procedimiento de revisión se inició **de oficio** por la Administración.

1. **¿Puede la Administración anular directamente por sí misma un acto favorable que sea anulable?**
2. *Trampa*: Afirmar que el Alcalde puede revocar una subvención mal concedida si es contraria a la ley.
3. *Clave test*: **Terminantemente prohibido**. La Administración no tiene potestad para revocar por sí misma actos declarativos de derechos anulables. Debe tramitar la **declaración de lesividad** en el plazo de 4 años e interponer demanda judicial ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (**artículo 107 LPACAP**).

1. **¿Qué plazo tiene la Administración para ejercitar la acción de nulidad de un acto nulo: 4 años o imprescriptible?**
2. *Trampa*: Confundir el plazo de 4 años de la lesividad con la revisión de oficio.
3. *Clave test*: La revisión de oficio de actos nulos de pleno derecho puede ejercitarse **en cualquier momento** (**artículo 106.1 LPACAP**), pues la nulidad radical es **imprescriptible**. El plazo fatal de **cuatro (4) años** se aplica única y exclusivamente a la **declaración de lesividad** de actos anulables (**artículo 107.2 LPACAP**).

1. **¿Puede convalidarse un acto nulo de pleno derecho si se subsana el defecto que lo originó?**
2. *Trampa*: Creer que ratificando el trámite omitido sana el acto nulo.
3. *Clave test*: **Imposible**. El **artículo 52.1 de la LPACAP** dispone taxativamente que la Administración solo podrá convalidar los actos **anulables**. Los actos nulos de pleno derecho son insubsanables e inconvalidables (*quod nullum est, nullum effectum producit*).

1. **¿Puede utilizarse la rectificación de errores del artículo 109.2 para revocar una ayuda concedida por cambio de criterio jurídico?**
2. *Trampa*: Emplear la rectificación material argumentando que el Ayuntamiento se equivocó al interpretar las bases.
3. *Clave test*: **Vicio radical**. El Tribunal Supremo reitera que el error material o de hecho exige que sea patente, evidente y no requiera juicio valorativo alguno. Si hay valoración jurídica o cambio de criterio, se vulnera el artículo 109.2 y el acto rectificador es nulo de pleno derecho.

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

En un supuesto práctico de la oposición para Técnico/a Medio de Educación Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera:

- **Revocación de medidas de gravamen en absentismo escolar**: A una familia usuaria de la **Barriada El Tinte** se le suspendió el cobro de la Ayuda de Emergencia Social por haber incurrido en absentismo crónico y grave desatención educativa del menor tutelado, conforme a la instrucción técnica del EMAE. Tras dos meses de seguimiento socioeducativo intensivo en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32), el/la Educador/a Social constata en su informe técnico que la familia asiste con regularidad a las sesiones del PIS y el menor ha alcanzado el 100% de asistencia escolar. Con base en dicho informe, el profesional fundamenta la propuesta de **revocación inmediata del acto de suspensión** al amparo del **artículo 109.1 de la LPACAP**: por ser un acto desfavorable o de gravamen, la Administración local puede revocarlo *"en cualquier momento"*, reactivando la ayuda sin trabas temporales.

- **Subsanación de error material en baremo**: Al revisar el expediente de Ayudas de Emergencia Social, se detecta que por un error mecanográfico en la hoja de liquidación se computaron unos ingresos de 1.450 € en lugar de los 450 € reales justificados en el certificado de prestaciones del SEPE. El/la Educador/a Social emite informe proponiendo la **rectificación de error aritmético y de hecho** conforme al **artículo 109.2 de la LPACAP**, regularizando el expediente de forma inmediata sin necesidad de incoar un procedimiento de revisión de oficio ni alterar la baremación jurídica objetiva.

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Constitución Española de 1978**: Artículos 9.3, 14 a 29, 103.1 y 106.1. BOE consolidado.
- **Ley 39/2015, de 1 de octubre**, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP): Artículos 47 a 52 (invalidez y conservación) y 106 a 111 (revisión de oficio). BOE consolidado.
- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL): Artículos 22.2.k y 110 (competencias del Pleno en revisión y lesividad). BOE consolidado.
- **Ley 29/1998, de 13 de julio**, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA): Artículos 19.2 (legitimación activa en lesividad), 45.4 y 46.1 (plazo de demanda de lesividad) y 70.2 (desviación de poder). BOE consolidado.
- **Ley 4/2005, de 8 de abril**, del Consejo Consultivo de Andalucía: Artículos 16 a 18 (dictamen preceptivo vinculante en revisión de oficio). BOJA consolidado.
- **Jurisprudencia vinculante**: SSTC 22/1984, 67/1984 y 181/1990 (derechos fundamentales y principio de seguridad jurídica); SSTS de 19 de febrero de 2020 (imprescriptibilidad de la acción de nulidad), 16 de diciembre de 2020 (límites infranqueables de la rectificación de errores del 109.2) y 23 de marzo de 2021 (efectos de la convalidación).